

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보(교육)

제 목 설계변경 시에 산업안전보건관리비 조정·계상 누락

관 계 부 서 ☒본부 ☐소 ☐부, ☒부 / ☐부

내 용

1. 개요

공사(계약) 담당자는 공사내용 변경 등으로 계약금액 조정이 필요한 경우 설계변경을 통하여 필요한 부분에 대하여 시공 및 준공 전에 완료하여야 하며, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에서는 “발주자 또는 자기 공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에 지체 없이 안전관리비를 조정·계상하여야 한다.”라고 되어 있다.

2. 관련규정(판단기준)

☐ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호)

제2장 안전관리비의 계상 및 사용

제4조 ①, ② ~(중략) 적용한다.

③ 발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에 지체 없이 별표 1의3에 따라 안전관리비를 조정 계상하여야 한다.

☐ 산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 및 제72조(과태료)

3. 감사결과 문제점

☐ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호)

제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제4조(계상기준) ③ 발주자 또는 자기 공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에 지체 없이 안전관리비를 조정 계상하여야 한다. 라고 되어 있다. 그러나 아래와 같이 설계변경에 따라 대상 금액이 변동되었으나 이를 조정·계상하지 않았다.

- 공사 발주자는 산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등)를 준용하여 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다. 이를 위반 시에는 동법 산업안전보건법 제72조(과태료) ④항 2에 따라 과태료 부과 대상으로 분류될 소지가 있다.

[설계변경 시에 산업안전보건관리비 계상 누락]

번호	공 사 명[계약번호]	지 적 내 용	비 고
1	□소 주설비구조물 옥상방수 보수공사[*****]	설계변경에 따라 대상액의 변동이 발생하였으나 산업안전보건관리비를 미계상하였음.	□소 ㉠부 G
2	♡,♡호기 PSR관련 화재방호계통 전면 개선 공사[*****]		□소 ◎부 H
3	▲사택 및 독신자숙소 106~110동 창호교체공사[*****]		㉡부 I
4	본관 주차장 태양광 캐노피 설치공사 [*****]		㉡부 J

4. 감사검토 의견

발주자는 공사 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호) 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제4조(계상기준) 제3항 및 동 고시 별표 1의 3에 의거하여 지체 없이 안전관리비를 조정 계상하여야 함에도 검토가 미흡하여 설계변경에 따른 대상액이 변동되었으나 산업안전보건관리비를 조정 계상하지 않았다. 따라서, 향후 동일한 규정 위반이 발생하지 않도록 소속부서 직원들을 대상으로 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호) 및 산업안전보건법 교육 시행 필요 의견제시

조치의견

■본부장은 공사 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 대상 건에 대하여, 『산업 안전보건관리비 계상 및 사용기준』 및 『산업안전보건법』에 따라 동일한 규정 위반이 발생하지 않도록 소속부서 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 제출하여 주시기 바랍니다.(통보)

▶ □소 ◎부 (교육)

▶ □소 ▣부 (교육)

▶ ▣부 (교육)